

1500067-82.2022.8.26.0659
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: EVARISTO SOUZA DA SILVA
Comarca: Vinhedo
Foro: Foro de Vinhedo
Vara: 3ª Vara Judicial
Data de Disponibilização: 21/03/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
OSMAIR ANTONIO PALMEIRA
Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVARISTO SOUZA DA SILVA

Vistos. OSMAIR ANTÔNIO PALMEIRA está sendo acusado pela prática do crime de roubo majorado, consoante circunstâncias de tempo, de lugar e de modo descritas pormenorizadamente na peça inicial ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Vinhedo
Foro de Vinhedo
3ª Vara Judicial
Estrada da Boiada, Nº 530, Vinhedo - SP - cep 13289-086

1500067-82.2022.8.26.0659 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500067-82.2022.8.26.0659
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
OSMAIR ANTONIO PALMEIRA
Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVARISTO SOUZA DA SILVA

Vistos. OSMAIR ANTÔNIO PALMEIRA está sendo acusado pela prática do crime de roubo majorado, consoante circunstâncias de tempo, de lugar e de modo descritas pormenorizadamente na peça inicial acusatória (fls. 282/283). A denúncia foi recebida (fls. 316/324), oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva do acusado, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 355/380). Em audiência de instrução foi colhida a prova oral, sendo o réu, na sequência, interrogado. Em debates, o Ministério Público requereu a procedência do pedido, nos exatos termos da denúncia, com reconhecimento de Maus Antecedentes e reincidência, com fixação de regime fechado. Por sua vez, a defesa suscitou preliminares apontando nulidades. No mérito, a improcedência por falta de provas. Subsidiariamente, afastamento da majorante da arma. É o relatório. Fundamento. PRELIMINARES. Não há vícios no inquérito, mesmo porque, como é cediço, eventuais

máculas não mancham o processo judicial contraditório, que possui estrutura, procedimento e instrução próprios. Nesse sentido: "PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CRIMINAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ARTS. 144, § 4º, E 129, VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. INQUÉRITO POLICIAL. VÍCIOS. AÇÃO PENAL. NÃO CONTAMINAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I - A alegada violação aos postulados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, em regra, configura ofensa reflexa ao texto constitucional. II - Os vícios eventualmente existentes no inquérito policial não contaminam a ação penal, que tem instrução probatória própria. III - Agravo regimental improvido." (STF, Primeira Turma, Agravo Regimental no AI nº 687.893-0/PR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 26.08.2008, DJe de 19.09.2008). Na espécie, não há que se falar em ilegalidade quanto ao reconhecimento em solo policial, pois além de o artigo 226 do CPP estabelecer um objetivo a ser alcançado quando possível, nenhum prejuízo houve ao acusado, na medida em que foi realizado reconhecimento em juízo em que observados os postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa. De igual forma no que tange à suposta incompetência da autoridade policial. De fato, como é de conhecimento amplo, competência é uma parcela da jurisdição a ser exercida por membros do Poder Judiciário. Não sendo a autoridade policial membro do Poder Judiciário, não há que se falar em incompetência. Lado outro, o processo judicial teve curso perante juízo competente, inexistindo qualquer prejuízo à defesa. A questão relacionada às provas é matéria de mérito e que será analisada oportunamente. Por fim, talvez o nobre defensor não tenha se atentado para o conteúdo da decisão que decretou a prisão preventiva de seu cliente, uma vez que, além de constar todos os fundamentos teóricos para que se decrete a prisão preventiva de um cidadão, também constou de maneira expressa as razões pelas quais o réu deveria ser mantido cautelarmente custodiado, na medida em que se trata de acusado reincidente e portador de maus antecedentes. Assim, inexistente fundamentação inidônea. Rejeitadas as preliminares, portanto. No mérito, o pedido é parcialmente procedente. A materialidade do crime relacionado à subtração de bens da vítima está provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 107/108, Relatório de investigação: fls. 02/20, 191/197 e 245/27, Fotografias (câmeras de segurança) às fls. 176/186, auto de reconhecimento pessoal às fls. 110/111, auto de exibição e apreensão de fls. 151, auto de depósito de fls. 152, mandado de busca e apreensão de fls. 234/235 e pela prova oral produzida, os quais demonstram que da vítima foram subtraídos dinheiro quando ela estava junto a caixa eletrônico. A autoria também é inconteste. Com efeito, restou demonstrado nos autos que o réu praticou a subtração que lhe é imputada, uma vez que auferiu da vítima a importância de R\$ 1.000,00. A vítima M. P. S. A. disse que era por volta das 19h40min e estava pagando imposto DARF junto ao caixa eletrônico do Banco Bradesco. Subitamente, apareceu o delinquente e lhe disse que precisaria de R\$ 1.000,00. Ele lhe mostrou uma arma de fogo que estava escondida sob a blusa. Viu parcialmente a arma (um cabo preto). O réu dizia que se a vítima lhe desse dinheiro nada aconteceria. Mas se não fosse entregue, ele atiraria. Sacou o dinheiro e entregou ao réu. Havia um senhor do outro lado da agência. Reconheceu o criminoso na delegacia. O ofensor estava com boné, blusa, sem máscara. Não viu como o réu deixou o local. Não viu fotos e/ou imagens do circuito de segurança. Chegou a ver fotos apenas do réu. Não recuperou o dinheiro. Reconheceu a pessoa de número 3 como aquela que praticou o delito (a pessoa com a placa de número 3 é Osmair). Os policiais militares abordaram o acusado posteriormente aos fatos em virtude de um alerta (projeto Radar do Governo Estadual) de que o veículo MOBI era utilizado para a prática de delito. Convidaram o condutor, Osmair, a se dirigir até a delegacia. Entraram em contato com a última vítima, que foi ao local e reconheceu Osmair como autor do delito. Quando da abordagem, Osmair ficou bastante nervoso, mas negou que tivesse praticado delitos naqueles dias. O carro pertenceria à genitora do Osmair. Nada de ilícito havia com o réu no momento da abordagem policial. O réu não relatou que o veículo teria sido clonado. A testemunha Eduardo conhece o réu há bastante tempo. O réu esteve em seu estabelecimento na data dos fatos por volta das 19h30min. No seu estabelecimento não há câmeras. Lembra que o réu foi com a família comer numa terça à noite chuvosa, mas não sabe se foi no dia

25 de janeiro de 2022. Por sua vez, o réu negou os fatos tais como narrados na denúncia. Nega que estivesse no local dos fatos. Desde que deixou estabelecimento prisional em virtude de progressão em RA, sempre trabalhou com carteira assinada. Na data e horário indicados na denúncia, estava na lanchonete do Dudu comendo juntamente com sua família. Acredita que tenham clonado o carro de sua genitora. Eis a prova colhida e dela é possível extrair, com certeza, que o réu praticou a subtração que lhe foi imputada, ainda que ele tenha negado a autoria. Veja que a vítima, única pessoa que teve efetivo contato com o réu, foi categórica em reconhecer o acusado como autor do delito, não apresentando quaisquer dúvidas sobre a identificação. Ora, sua palavra não pode ser desconsiderada, ainda mais porque, como é cediço, não teria interesse em incriminar falsamente quem quer que seja. Nesse sentido: "Prova. Testemunha. Palavra da vítima. Preponderância sobre a versão ofertada pelo acusado. Ocorrência. Valor probante de real valia e peso. Existência. Recurso não provido" (TJSP, Apelação Criminal nº 996.093-3/3, 9ª Câmara Criminal, rel. Sérgio Coelho, j. 19/12/07, vu, voto nº 3.640) – grifos nossos. "Prova. Palavra da vítima. Furto. Valor. Em sede de furto, inexiste razão para negar credibilidade à palavra insuspeita da vítima, pois ela não tem nenhum interesse escuso em incriminar pessoa inteiramente desconhecida, que nunca tinha visto antes". (RJTACRIM 42/130, 14ª Câmara, rel. Renê Ricupero). "No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes" (TACRIM-SP – AC – Rel. Manoel Carlos – JUTACRIM 90/362) "Na valoração da prova, tenho que as declarações seguras e insuspeitas das vítimas, máxime por encontrarem suporte nos testemunhos também insuspeitos dos policiais, devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) dos acusados". (Apelação Criminal, nº 1.083.530.3/9. Relator Des. Souza Nery. 9ª Câmara do 5º Grupo da Seção Criminal. São Paulo, 07 de novembro de 2007). (grifos nossos). E importante frisar que inexiste qualquer nulidade no reconhecimento realizado em juízo, pois a vítima indicou, com certeza, ser o réu a pessoa que a obrigou sacar dinheiro e para quem teve de entregá-lo. Veja que em solo judicial não apenas o réu foi colocado para ser reconhecido, mas também outras duas pessoas, sendo cumprido o comando do artigo 226 do CPP. Em relação à arma de fogo, apesar de não encontrada, restou indubitável que o acusado utilizou-se de tal artefato para a prática delitiva, consoante afirmação da vítima. Seria demais que ela, pessoa colocada em situação de total subjugação, ainda tivesse de descrever em detalhes o artefato utilizado pelo criminoso para ameaçá-la. A ofendida, em seu relato judicial, foi expressa no sentido de ter visto um cabo preto sob a blusa do réu, que indicou que seria utilizado para atirar caso não recebesse o dinheiro sacado do caixa eletrônico. De qualquer forma, o simples fato de a arma não ter sido encontrada não resulta na impossibilidade de reconhecimento da causa de aumento, ainda mais quando a vítima traz para o juízo um relato coeso e seguro. Nesse sentido: HC N. 96.861-SP RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO - ROUBO QUALIFICADO – ARMA – PERÍCIA. Prescinde de apreensão e perícia da arma de fogo a qualificadora decorrente de violência ou ameaça com ela implementadas – artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal. A negativa do acusado, por sua vez, restou absolutamente isolada nos autos, não tendo ele produzido prova alguma que pudesse comprovar sua tese. O relato de seu conhecido Eduardo foi bastante genérico e não trouxe qualquer elemento fático concreto que lhe pudesse emprestar credibilidade. Era ônus exclusivo do réu demonstrar a veracidade de suas afirmações, comprovando que efetivamente estava no restaurante de Eduardo no momento em que o crime foi praticado, nos precisos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Contudo, o réu não se desincumbiu de seu mister, de modo que suas alegações restaram absolutamente isoladas no caso dos

autos, pois alegar sem provar é o mesmo que não alegar. Nesse sentido: TJSP 9146747-24.2004.8.26.0000 Apelação Criminal / PROCESSO SEM NATUREZA Relator(a): Carlos Biasotti Data de registro: 23/03/2007 Outros números: 0.484.529-3/6-00, 993.04.026204-6 Ementa: - É ponto elementar da ciência do Direito que o ônus da prova compete àquele que alega ("ônus probandi ei qui dicit"). Isto mesmo dispõe o Código de Processo Penal: "a prova da alegação incumbirá a quem a fizer"

(art. 156). Cai nas penas do estelionato, pela manifesta violação do princípio da boa-fé, o agente que paga mercadoria com cheque alheio falsificado. Não lhe serve de escusa o argumento de que recebeu o cheque a estranho, se o não comprovou "ad satiem", pois esta é comumente a defesa dos que, mediante fraude (falsificação), costumam induzir incautos a erro para obter vantagem ilícita (art. 171 do Cód. Penal). Além do reconhecimento da vítima, o réu não soube esclarecer por qual motivo estava dirigindo o veículo FIAT MOBI, placa GKF 1958, de propriedade de sua genitora, no dia, hora e local dos fatos. Nesse aspecto, o relatório de investigação de fls. 245/276 é absolutamente esclarecedor sobre a dinâmica fática. Enfim, ante todo esse contexto probatório, há de se reconhecer ser o réu o autor do delito em face da vítima. Contudo, entendo não estar caracterizado o delito de roubo, mas sim o de extorsão, pois o réu constrangeu a vítima, mediante grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer alguma coisa. De fato, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo o réu obrigou a vítima a sacar a quantia de R\$ 1.000,00 para lhe entregar. O réu não subtraiu da vítima o dinheiro já sacado - hipótese em que restaria caracterizado o roubo -, tendo em vista que, consoante preciso relato da ofendida, esta estava junto a caixa eletrônico efetuando pagamento de tributos quando o réu dela se aproximou, informou estar armado, e lhe mostrou a arma de fogo sob a blusa e exigiu que ela sacasse a quantia de R\$ 1.000,00 para lhe entregar, tendo a vítima feito exatamente o que o réu dela exigiu. Logo, roubo não houve. Assim, nos termos do artigo 383 do CPP, há de se dar nova classificação jurídica dos fatos, sendo necessária a desclassificação do delito de roubo para o de extorsão. Enfim, sendo indubitável que o réu praticou o delito de extorsão, a parcial procedência é medida de rigor. Passo a dosar a pena. Na primeira fase, verifico que o réu é portador de Maus Antecedentes (fls. 284 - condenação nos autos nº 0065735-12.2012.8.26.0114). Não verifico outras circunstâncias judiciais negativas. Assim, aumento a pena em um sexto, resultando em 4 anos e 8 meses e 11 dias-multa. Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência (fls. 285 - autos nº 76349-76.2012.8.26.0114). Não há atenuantes. Assim, aumento a pena em um sexto, resultando em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa. Na terceira fase não há causas de diminuição. Contudo, há a causa de aumento previsto no artigo 158, §1º, do CP, motivo pelo qual aumento a pena em um terço, resultando em 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão e ao pagamento de 16 dias-multa, que torno definitiva. A pena de multa é fixada no mínimo, ante a ausência de informações concretas sobre a situação financeira do acusado. Considerando que o réu é reincidente e portador de Maus Antecedentes, o regime inicial será o fechado, não sendo facultado o apelo em liberdade, uma vez que o réu demonstrou que solto voltará a delinquir. Pelo mesmo motivo, inviável a substituição da pena. DECIDO. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para, nos termos do art. 383 do CPP, ATRIBUIR À CONDUTA IMPUTADA ao réu NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA, CONDENANDO OSMAR ANTÔNIO PALMEIRA à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, no piso, em regime inicial fechado, por incurso no artigo 158, §1º, do Código Penal. Inaplicável o disposto no artigo 387, §2º, do CPP, pois não transcorrido lapso temporal necessário. Condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e, em especial, ao da taxa judiciária no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a" da Lei Estadual nº 11.608/03. Entendo ainda presentes os requisitos da custódia cautelar, pois além de inalterada a situação fático-jurídica, o certo é que restou demonstrado que o réu é reincidente e portador de Maus Antecedentes, indicando que solto voltará a delinquir, uma vez que em dificuldades irá se enveredar pelo caminho dos delitos. Veja que ele estava em cumprimento de reprimenda (fls. 312) e, descumprindo seu compromisso, tornou a praticar crime. Recomende-se o no estabelecimento prisional em que se encontra. Expeça-se guia de recolhimento provisória, com urgência. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e oficie-se à Justiça Eleitoral. PRIC.

Vinhedo, 21 de março de 2022.